

Umowa o świadczenie usług w modelu SaaS nr NA/IT/2026/047

Umowa zawarta w dniu 30 września 2026 r. w Warszawie pomiędzy:

Northwind Analytics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000123456, NIP 5260250274, REGON 123456785, o kapitale zakładowym 500 000 zł, reprezentowaną przez Annę Kowalską – Prezesa Zarządu (dalej „Spółka”),

a

Chmura Nexus sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000987654, NIP 5843017129, REGON 220518732, o kapitale zakładowym 1 200 000 zł, reprezentowaną przez Tomasza Lewandowskiego – Prezesa Zarządu oraz Katarzynę Mazur – Członka Zarządu (dalej „Dostawca”),

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

§ 1. Definicje

1. „Usługa” oznacza platformę Nexus Contract Insights udostępnianą przez Dostawcę w modelu Software as a Service, służącą do przechowywania, wyszukiwania, klasyfikacji i analizy dokumentów, wraz z jej aktualizacjami i nowymi wersjami.
2. „Dane Spółki” oznaczają wszelkie dane, dokumenty, pliki i treści wprowadzone do Usługi przez Spółkę lub Użytkowników albo wygenerowane w Usłudze na ich podstawie, w tym umowy, korespondencję, notatki oraz dane osobowe.
3. „Użytkownik” oznacza pracownika lub współpracownika Spółki, któremu Spółka nadała dostęp do Usługi.
4. „Dokumentacja” oznacza aktualną instrukcję użytkownika i opis funkcji Usługi udostępniane przez Dostawcę w formie elektronicznej.
5. „Dzień Roboczy” oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
6. „Incydent” oznacza zdarzenie powodujące niedostępność Usługi albo istotne ograniczenie jej funkcji.
7. „Okres Rozliczeniowy” oznacza miesiąc kalendarzowy.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Dostawca zobowiązuje się zapewnić Spółce dostęp do Usługi na zasadach określonych w Umowie, a Spółka zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie określone w § 9.
2. Dostęp do Usługi obejmuje nie więcej niż 150 kont Użytkowników. Zwiększenie liczby kont wymaga zamówienia złożonego w formie elektronicznej i jest rozliczane zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 3.

3. W ramach Usługi Dostawca zapewnia w szczególności: hosting, kopie zapasowe, aktualizacje bezpieczeństwa, wsparcie techniczne oraz przestrzeń dyskową do 2 TB.
4. Usługa jest świadczona zgodnie z Dokumentacją oraz parametrami jakościowymi określonymi w Załączniku nr 2.

§ 3. Licencja i zasady korzystania z Usługi

1. Dostawca udziela Spółce niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Usługi przez Użytkowników w okresie obowiązywania Umowy, na terytorium całego świata, w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności Spółki.
2. Spółka nie będzie dekompilować oprogramowania Usługi ani udostępniać Usługi podmiotom spoza grupy kapitałowej Spółki.
3. Spółka odpowiada za zachowanie w poufności danych logowania Użytkowników.

§ 4. Wdrożenie

1. Dostawca uruchomi Usługę dla Spółki w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, w tym przeprowadzi migrację nie więcej niż 50 000 dokumentów z dotychczasowego systemu Spółki.
2. Dostawca przeprowadzi dwa szkolenia online dla Użytkowników oraz jedno szkolenie dla administratorów Spółki.
3. Uruchomienie Usługi Strony potwierdzą protokołem odbioru podpisanym w formie elektronicznej.

§ 5. Poziom usług i wsparcie

1. Dostawca zapewni dostępność Usługi na poziomie co najmniej 99,9% w każdym Okresie Rozliczeniowym, obliczaną zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2. Zgłoszenia Incydentów przyjmowane są przez portal wsparcia, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie w Dni Robocze w godzinach 8:00–18:00, a w przypadku Incydentów krytycznych całodobowo.
3. Za niedotrzymanie poziomu dostępności Spółce przysługują rabaty określone w Załączniku nr 2. Rabaty nie wyłączają prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w granicach określonych w § 13.

§ 6. Bezpieczeństwo informacji

1. Dostawca utrzymuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 i przedstawi Spółce na żądanie aktualny certyfikat.
2. Dane Spółki są szyfrowane w trakcie przesyłania (TLS 1.2 lub wyższy) oraz w stanie spoczynku (AES-256).
3. Dostawca przeprowadza co najmniej raz w roku niezależny test penetracyjny Usługi i udostępnia Spółce podsumowanie jego wyników.

4. Dostawca zawiadomi Spółkę o każdym naruszeniu bezpieczeństwa dotyczącym Danych Spółki bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od jego wykrycia.

§ 7. Dane Spółki

1. Dane Spółki stanowią wyłączną własność Spółki. Dostawca wykorzystuje Dane Spółki wyłącznie w celu świadczenia Usługi na rzecz Spółki, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4.
2. Dostawca wykonuje kopie zapasowe Danych Spółki co najmniej raz na dobę i przechowuje je przez 30 dni.
3. Spółka może w każdym czasie wyeksportować Dane Spółki w formatach PDF, DOCX, CSV lub JSON.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. W zakresie, w jakim Dostawca przetwarza dane osobowe w imieniu Spółki, Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodną z art. 28 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Dane Spółki przechowywane są wyłącznie w centrach danych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 9. Wynagrodzenie

1. Z tytułu świadczenia Usługi Spółka zapłaci Dostawcy wynagrodzenie abonamentowe w wysokości 18 000 zł netto za każdy Okres Rozliczeniowy, powiększone o należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie za wdrożenie, o którym mowa w § 4, wynosi jednorazowo 25 000 zł netto.
3. Faktury są płatne w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Spółce, przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr PL50 1140 2004 0000 3702 7654 3210.
4. Dostawca może zmienić wysokość wynagrodzenia abonamentowego nie częściej niż raz w roku, o wskaźnik nie wyższy niż roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS, zawiadamiając Spółkę co najmniej 60 dni wcześniej.

§ 10. Obowiązki Spółki

1. Spółka zapewni, że Dane Spółki wprowadzane do Usługi nie naruszają praw osób trzecich.
2. Spółka wyznaczy administratora odpowiedzialnego za zarządzanie kontami Użytkowników.

§ 11. Podwykonawcy

1. Dostawca może powierzyć wykonanie części Usługi podwykonawcom wymienionym w Załączniku nr 1. Zmiana podwykonawcy przetwarzającego Dane Spółki wymaga uprzedniego zawiadomienia Spółki, która może zgłosić sprzeciw w terminie 14 dni.
2. Dostawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12. Poufność

1. Każda ze Stron zachowa w tajemnicy informacje poufne drugiej Strony i wykorzysta je wyłącznie w celu wykonania Umowy.
2. Obowiązek zachowania poufności trwa w okresie obowiązywania Umowy oraz przez pięć (5) lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
3. Obowiązek poufności nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa.

§ 13. Odpowiedzialność

1. Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu Umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia zapłaconego lub należnego za okres dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie będące podstawą roszczenia.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
3. Żadna ze Stron nie odpowiada za utracone korzyści, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2.

§ 14. Siła wyższa

1. Strona nie odpowiada za niewykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony.
2. Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż 30 dni, każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 15. Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa do oprogramowania Usługi i Dokumentacji przysługują Dostawcy.
2. Raporty i zestawienia wygenerowane przez Użytkowników w Usłudze stanowią Dane Spółki.

§ 16. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem trzydziestodniowego (30) okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej.
3. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga Strona rażąco narusza jej postanowienia i nie usunie naruszenia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

§ 17. Postępowanie po zakończeniu Umowy

1. W terminie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Dostawca udostępni Spółce Dane Spółki do eksportu, a następnie trwale je usunie, w tym z kopii zapasowych, i potwierdzi to na piśmie.

2. Na wniosek Spółki Dostawca udzieli wsparcia w przeniesieniu Danych Spółki do innego dostawcy za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 18. Prawo właściwe

Umowa podlega prawu polskiemu.

§ 19. Rozstrzyganie sporów

1. Strony dołożą starań, aby spory wynikające z Umowy rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji prowadzonych przez osoby kontaktowe.
2. Spory, których nie uda się rozwiązać polubownie w terminie 30 dni, rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki w Warszawie.

§ 20. Osoby kontaktowe i zawiadomienia

1. Osobą kontaktową po stronie Spółki jest Pan Piotr Zieliński, e-mail: piotr.zielinski@northwind.example, tel. +48 601 234 567.
2. Osobą kontaktową po stronie Dostawcy jest Pani Joanna Krawczyk, e-mail: j.krawczyk@chmuranexus.example, tel. +48 58 765 43 21.
3. Zawiadomienia wymagające formy pisemnej doręczają się na adresy siedzib Stron wskazane w komparycji Umowy. Zmiana osoby kontaktowej nie stanowi zmiany Umowy.

§ 21. Zgodność z przepisami

1. Każda ze Stron będzie przestrzegać przepisów o przeciwdziałaniu korupcji i praniu pieniędzy oraz przepisów o sankcjach międzynarodowych.
2. Dostawca oświadcza, że nie jest podmiotem wpisanym na listy sankcyjne Unii Europejskiej ani Polski.

§ 22. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dostawca nie może przenieść praw i obowiązków z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
4. W celu stałego doskonalenia Usługi Spółka udziela Dostawcy nieodpłatnego, niewyłączonego i nieograniczonego w czasie prawa do wykorzystywania Danych Spółki, również w postaci zanonimizowanej lub zagregowanej, do rozwoju algorytmów Usługi, w tym do trenowania i dostrajania modeli uczenia maszynowego wykorzystywanych przez Dostawcę na rzecz wszystkich jego klientów. Prawo to nie wygasa z chwilą rozwiązania Umowy.

5. Załączniki stanowią integralną część Umowy. W razie sprzeczności między Umową a załącznikiem pierwszeństwo ma Umowa.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy stron

Za Spółkę: Anna Kowalska – Prezes Zarządu

Za Dostawcę: Tomasz Lewandowski – Prezes Zarządu; Katarzyna Mazur – Członek Zarządu

Załącznik nr 1. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. Spółka, jako administrator, powierza Dostawcy, jako podmiotowi przetwarzającemu, przetwarzanie danych osobowych zawartych w Danych Spółki na zasadach określonych w art. 28 RODO, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
2. Powierzenie obejmuje dane zwykłe pracowników, współpracowników, klientów i kontrahentów Spółki, w szczególności imiona i nazwiska, stanowiska, adresy e-mail, numery telefonów oraz dane zawarte w treści umów.
3. Dostawca przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Spółki, zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania zobowiązały się do zachowania tajemnicy, oraz stosuje środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 RODO.
4. Dostawca pomaga Spółce w wywiązywaniu się z obowiązków wobec osób, których dane dotyczą, oraz umożliwia Spółce przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, nie częściej niż raz w roku.
5. Zatwierdzonymi podwykonawcami są: Hetzner Online GmbH (hosting, Niemcy) oraz Atlassian B.V. (obsługa zgłoszeń, Holandia).

Podwykonawca	Zakres	Lokalizacja danych
Hetzner Online GmbH	Hosting i kopie zapasowe	Niemcy, Finlandia
Atlassian B.V.	Obsługa zgłoszeń serwisowych	Irlandia

Załącznik nr 2. Parametry jakościowe (SLA)

1. Dostępność oblicza się jako stosunek czasu, w którym Usługa była dostępna, do łącznego czasu w Okresie Rozliczeniowym, z wyłączeniem zapowiedzianych przerw serwisowych trwających łącznie nie dłużej niż 4 godziny w miesiącu i prowadzonych w godzinach 22:00–6:00.

2. Czasy reakcji i usunięcia Incydentów:

Kategoria	Opis	Czas reakcji	Czas usunięcia
Krytyczny	Usługa niedostępna dla wszystkich Użytkowników	30 minut	4 godziny
Wysoki	Istotna funkcja niedostępna	2 godziny	1 Dzień Roboczy
Normalny	Pozostałe błędy	1 Dzień Roboczy	5 Dni Roboczych

3. Rabaty za niedotrzymanie dostępności:

Dostępność w Okresie Rozliczeniowym	Rabat od wynagrodzenia abonamentowego
od 99,5% do poniżej 99,9%	5%
od 99,0% do poniżej 99,5%	15%
poniżej 99,0%	30%

Załącznik nr 3. Cennik

Pozycja	Cena netto
Abonament do 150 Użytkowników	18 000 zł / miesiąc
Każde dodatkowe 10 kont Użytkowników	950 zł / miesiąc
Dodatkowa przestrzeń dyskowa (1 TB)	600 zł / miesiąc
Wdrożenie i migracja do 50 000 dokumentów	25 000 zł jednorazowo
Prace dodatkowe i wsparcie migracji do innego dostawcy	1 400 zł / roboczodzień